

익성학원 정관

2023. 4. 24.



학교법인 익성학원

< 목 차 >

■ 제1장 총 칙	1
■ 제2장 자산과 회계	1
◇ 제1절 자 산	1
◇ 제2절 회 계	2
◇ 제3절 예산·결산자문위원	2
■ 제3장 기 관	2
◇ 제1절 임 원	2
◇ 제2절 이사회	4
■ 제4장 수익사업	5
■ 제5장 해 산	5
■ 제6장 교직원	6
◇ 제1절 교 원	6
○ 제1관 임 용	6
○ 제2관 신분보장	7
○ 제3관 교원 인사위원회	9
◇ 제2절 교원 징계 위원회	10
◇ 제3절 재심위원회	11
◇ 제4절 사무직원	11
■ 제7장 직 제	13
◇ 제1절 법 인	13
◇ 제2절 고등학교	13
◇ 제3절 중학교	13
◇ 제4절 정 원	13
■ 제8장 학교운영위원회	14
■ 제9장 학교교육분쟁조정위원회	15
■ 제10장 사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령	17
■ 제11장 보 칙	17



정 관

(1962. 5. 9. 정관전문신설)

【2012. 10. 5. 일부개정(37차)】

【2012. 11. 30. 일부개정(38차)】

【2013. 12. 30. 일부개정(39차)】

【2019. 3. 25. 일부개정(40차)】

【2019. 8. 30. 일부개정(41차)】

【2020. 11. 24. 일부개정(42차)】

【2021. 4. 23. 일부개정(43차)】

【2021. 8. 27. 일부개정(44차)】

【2023. 4. 24. 일부개정(45차)】

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념에 의거하여 중등보통 교육을 실시함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 법인은 학교법인 익성학원(이하“법인”이라 한다)이라 한다.

제3조(설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·경영 한다.

- ① 익산중학교
- ② 익산고등학교

제4조(주소) 이 법인의 사무소는 전북 익산시 금마면 고도길 85에 둔다.

<개정 2019.3.25.>

제5조(정관의 변경) ① 이 법인의 정관 변경은 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야 한다. <개정 2019.3.25.>

② 제1항에 따라 변경된 정관은 14일 이내에 전라북도교육감에게 보고하여야 한다. <개정 2019.3.25.>

③ 제2항의 보고에 대하여 전라북도교육감이 시정 또는 변경을 명한 경우에는 지체 없이 이를 시정하거나 변경하고, 그 사실은 전라북도교육감에 보고하여야 한다.<신설 2007.12.31, 개정 2009.7.17, 2010.2.26., 2012.10.5., 2019.3.25.>

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제6조(자산의 구분) ① 이 법인의 자산은 기본재산과 보통 재산으로 구분하되 기본재산 교육용기본재산과 수익용기본재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 별지 목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회의 의결에 의하여 기본 재산으로 정하는 재산으로 한다.

③ 보통재산은 제2항서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조(재산의 관리) ① 제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산의 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 사항은 이를 관할청에 신고하여야 한다. <개정 2019.3.25.>

② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조(경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 나는 과실과 수익 사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제9조(회계의 구분) ① 이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

② 법인회계는 일반 회계와 수익 사업 회계로 구분할 수 있다.

③ 학교에 속하는 회계의 예산은 학교운영위원회의 심의를 거친 후 이사회의 심사·의결로 확정하고, 학교장이 집행한다. <개정 2019.3.25., 2023.4.24.>

④ 법인의 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하여 학교법인 이사회가 심의·의결하고 이사장이 집행한다. <개정 2019.3.25.>

⑤ 학교에 속하는 회계의 결산은 매 회계연도 종료 후 학교운영위원회의 심의를 거친다. <신설 2006.8.30. 개정 2019.3.25., 2023.4.24.>

제10조(예산외의 채무 부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조(세계잉여금의 처리) ① 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계 잉여금은 차입금의 상환과 다음 연도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다. <개정 2019.3.25.>

② 제1항에 불구하고 사학기관재무·회계규칙 제22조의2에 따라 노후교실의 개축·증축 등을 위한 건축적립금을 적립할 수 있다. 이 경우 적립금의 적립 및 사용 계획을 사전에 관할청에 보고하여야 한다. <신설 2019.3.25., 개정 2019.8.30.>

제12조(회계연도) 이 법인의 회계연도는 3월 1일부터 다음 해 2월 말일까지로 한다. <개정 2019.3.25.>

제12조의2(예·결산보고 및 공시) ① 법인은 매 회계연도 개시 5일 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 결산을 관할청에 보고하고 공시한다. <개정 2019.3.25.>

② 법인 및 학교에 속하는 예산은 매 회계연도 개시 5일 이전에, 결산은 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 학교홈페이지에 1년간 공개한다.<개정 2007.12.31. 2019.3.25.>

제 3 절 예산, 결산자문 위원

제13조 (예산, 결산 자문위원회의 설치) ~ 제17조(위원회의 간사 등)
<삭제 2006.8.30>

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제18조(임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다.

① 이사 8명(이사장 1명, 개방이사 2명 포함) <개정 2005.12.8., 2019.3.25., 2021.4.23., 2021.8.27.>

② 감사 2명(추천감사 1명 포함) <개정 2021.4.23.>

③ <신설 2006.8.30.>, <삭제 2021.4.23.>

제19조(임원의 임기) ① 임원의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다. <개정 2021.4.23.>

1. 이사의 임기는 4년으로 하고 중임할 수 있다.

2. 감사의 임기는 3년으로 하고 1회에 한하여 중임할 수 있다.

② 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제20조(임원의 선·해임방법) ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 얻어 취임한다. 이 경우 임원의 성명, 연령, 임기, 현직 및 주요경력을 기재한 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개한다. <개정 2019.3.25.>

② 임기 만료전의 임원의 해임은 이사회의 의결을 거쳐 해임하고 관할청에 보고한다. <개정 2019.3.25.>

③ 임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④ 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기 개시 1개월 전에 관할청에 취임승인을 신청하여야 한다.

제20조의2(개방이사의 선임) ① 이사장은 개방이사의 선임 사유가 발생한 날로부터 15일 이내(재직이사의 경우 임기 만료 3월전)에 개방이사추천위원회(이하“추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임대상자를 추천 요청하여야 한다. <개정 2007.12.31.>

② 법인은 개방이사 선임대상자를 추천 요청할 때 20조의4(개방이사의 자격)에서 정한 자격요건을 함께 제시 할 수 있다. <개정 2021.8.27.>

③ 법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 각 학교의 학교운영위원회의 의견을 골고루 반영하여 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.

제20조의3(추천위원회) ① 추천위원회는 익산고등학교 학교운영위원회에 둔다.

② 추천위원회 위원 정수는 5인으로 하고 그 구성은 다음 각호와 같다.

1. 학교법인 이사회에서 추천하는 자: 2인

2. 각 학교의 학교운영위원회에서 추천하는 추천위원회의 위원수는 익산고등학교 2인, 익산중학교 1인으로 한다.

③ 추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

④ 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회규정으로 정할 수 있다. <신설 2007.12.31.>

제20조의4(개방이사의 자격) 법인의 개방이사는 본 법인의 건학이념을 구현할 수 있는 자이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 개방이사가 될 수 없다. <신설 2021.8.27.>

1. 해당 학교법인의 설립자

2. 해당 학교법인의 설립자와 「민법」 제777조의 친족관계에 있는 사람

3. 해당 학교법인의 임원(개방이사는 제외한다)이었던 사람

4. 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교의장이었던 사람

제21조(임원선임의 제한) ① 이사 정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다.

② 이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 「민법」 제 777조에 규정된 친족관계에 있는 자로 이사 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③ 이사 중 적어도 3분의 1 이상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육경험 또는 합산한 교육경험이 3년 이상인 사람이어야 한다. <개정 2019.3.25., 2020.11.24.>

1. 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원에서 교원으로 근무한 경험

2. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원으로 근무한 경험

3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 교원 또는 같은 법 제17조제1항의

명예교수·겸임교원 및 초빙교원 등으로 근무한 경험

④ 감사는 감사 상호간 또는 이사와 「민법」 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.

⑤ 감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임한다. <개정 2007.12.31>

⑥ 제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제20조의3 규정을 따른다.<신설 2006.8.30., 개정 2021.8.27.>

⑦ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 한다. <신설 2006.8.30, 2023.4.24.>

1. 관할청으로부터 임원 취임 승인이 취소된 날부터 10년이 경과한 자

2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 10년이 경과한 자

3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 6년이 경과한 자

제22조(이사장의 선출방법과 그 임기 등) ① 이사장은 이사의 호선으로 선출하여 취임한다. <개정 2019.3.25.>

② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

③ <삭제 2019.3.25.>

제23조(이사장 및 이사의 직무) <삭제 2005.12.8>

제24조(이사장 직무대행자 지정) ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

② 이사장이 궐위 되었을 때는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무 대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조(감사의 직무) <삭제 2005.12.8>

제26조(임원의 겸직금지) ① 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸 할 수 없다.

② 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원, 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

③ 감사는 이사장·이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원, 기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다. <신설 2007.12.31>

제 2 절 이 사 회

제27조(이사회 구성 및 기능 등) <삭제 2005.12.8>

제28조(이사회 개회 및 의결정족수) ① 이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개회하지 못한다. <개정 2006.8.30>

② 이사회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의

과반수의 찬성으로 의결한다. <개정 2005.12.8, 2006.8.30>

③ 이사가 이사회에 직접 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송·수신하는 장치가 갖춰진 시설에서 회의에 참석할 경우 참석인원으로 판단하고 이사회를 개최할 수 있다. <신설 2012.10.5>

제29조(이사회 의결 제척 사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당 할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조(이사회 의 소집) ① 이사회는 이사장 또는 이사장 직무대행 이사가 소집하고 그 의장이 된다.

② 이사회를 소집하고자 할 때에는 늦어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 밝혀 하여 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 모이고 또 그 전원이 이사회를 개최를 요구하였을 때는 예외로 한다. <개정 2023.4.24.>

제30조의2(사학윤리강령 준수 등) <신설 2005.12.8.><삭제 2012.10.5>

제30조의3(이사회 회의록의 작성 및 공개) ① 이사회는 이사회 회의록을 작성하여 보관하여야 한다.

② 이사회 회의록에는 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 그 회의록이 2매 이상인 경우에는 간서명하여야 한다. 다만, 이사회는 출석 임원 중 3인을 호선하여 이사회 회의록에 대표로 간(間)서명 또는 간(間)인하게 할 수 있다.

③ 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 1년 동안 공개하여야 한다. 다만, 「사립학교법시행령」 제8조의2제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.< 개정 2007.12.31., 2020.11.24.>

④ 제3항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개 범위 등을 의결하여야 한다.

<신설 2007.12.31., 개정 2019.3.25.>

제31조(이사회 소집 특례) <삭제 2005.12.8>

제 4 장 수익 사업

제32조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 토지 임대업

2. 산림 사업

제33조(수익사업의 명칭) 제32조의 사업을 하기 위하여 관리사무소를 둔다.

제34조(수익사업체의 주소) 관리사무소는 익산시 금마면 고도길 85에 둔다.

<개정 2012.10.5>

제35조(관리인) ① 제33조에 규정된 사업을 경영하기 위하여 관리인을 둔다.

② 제1항의 규정에 의한 관리인의 임용, 복무, 보수 및 기타 필요한 사항은 이사회
회의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제 5 장 해 산

제36조(해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성으로
전라북도교육감의 인가를 받아야 한다. <개정 2009.7.17, 2010.2.26>

제37조(잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의
경우를 제외하고는 전라북도교육감에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른
학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속된다. <개정 2009.7.17,
2010.2.26>

제38조(청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출
하되 전라북도교육감의 승인을 받아야 한다. <개정 2009.7.17, 2010.2.26>

제 6 장 교 직 원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 용

제39조(임용) ① 이 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐
이사장이 임용하되 그 임기는 3년으로 하며, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

<개정 2012.11.30., 2019.3.25.>

② 학교의 장 이외의 교원은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐
이사장이 임용한다. <개정 2019.3.25.>

③ 제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는
임용한 날로부터 7일 이내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

<개정 2019.3.25.>

④ 이 법인이 설치·경영하는 학교 교원의 정년은 「교육공무원법」을 준용한다.

<개정 2019.3.25.>

⑤ 학교의 장은 임기전이라도 제4항의 규정에 의하여 교원 정년일에 당연 퇴직한다.

⑥ 제2항의 교원을 신규임용 함에 있어서는 공개채용을 원칙으로 하되, 지원 마감일 1월 전까지 채용분야·채용인원·지원자격·심사기준 등에 관한 사항을 일간신문 또는 정보통신망·학교홈페이지, 그 밖의 효과적인 방법으로 공고하여야 한다. <신설 2005.12.8>

⑦ 정년 전에 임기가 만료되는 교장으로서 교사로 근무할 것을 희망하는 자에 대하여는 수업 담당능력 및 건강 등을 참작하여 이사회 의결을 거쳐 교사로 임용할 수 있다. <신설 2006.8.30>

⑧ 학교법인의 이사장과 다음 각 호의 어느 하나의 관계에 있는 자는 당해 학교 법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명될 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러지 아니하다.

1. 배우자

2. 직계존속 및 직계비속과 그 배우자 <신설 2007.12.31.>

⑨ 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형이상의 형을 선고 받은 사람은 임용을 제한하며, 미성년자에 대한 성폭력범죄행위로 집행유예를 포함한 벌금형 이상의 형을 선고를 받은 재직 교원도 당연 면직한다. <신설 2012.10.5.>

⑩ 학교의 장으로 임명되어 있는 사람이 학교법인의 이사장의 변경 또는 친족 관계의 변동 등으로 인하여 학교법인의 이사장과 제8항의 어느 하나의 관계에 있는 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받아야 한다. <신설 2019.3.25.>

제39조의2(기간제교원) ① 사립학교법(이하“법”이라 한다)제54조의4제1항에 의거 임용하는 교원은 소속학교의 장에게 위임할 수 있다.

② <삭제 2005.12.8>

③ 학교장이 제1항의 규정에 의거 교원을 임용한 경우에는 이를 지체 없이 이사장에게 보고하여야 한다. <신설 2005.12.8>

제39조의3(퇴직교원의 기간제교원 임용) ① 임용권자는 정년퇴직한 교원의 지식과 경험을 활용하거나 특정교과를 한시적으로 담당시키기 위하여 필요한 경우에는 정년퇴직한 교원을 기간을 정하여 임용할 수 있다. 학교의 장이 아닌 교원을 임용하는 경우 임용권자는 그 권한을 학교의 장에게 위임할 수 있다.

<개정 2019.3.25.>

② 제1항에 의해 임용된 기간제교원의 임용기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우 3년의 범위 내에서 그 기간을 연장 할 수 있다.

제39조의4(전형결과 공개) ① 교원 공개전형에 응시한 자가 전형결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.

② 제1항의 정보 공개에 대하여는 「사립학교법 시행령」 제21조 제5항 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제17조를 준용한다. <신설 2006.8.30., 개정 2023.4.24.>

③ 전형결과 등의 공개에 관한 세부사항은 당해연도 전형위원회에서 정한다. <신설 2023.4.24.>

제39조의5(의원면직의 제한) [본조신설 2019.3.25.], <삭제 2020.11.24.>

제39조의6(의원면직을 신청한 교원의 징계사유 확인 등) ① 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 다음 각 호의 사항을 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에 확인하여야 한다.

1. 「사립학교법」 제61조제1항에 따른 징계사유가 있는지 여부

2. 제4항에 따른 의원면직의 제한대상에 해당하는지 여부

② 제1항제1호에 따른 확인 결과 「국가공무원법」 제79조에 따른 파면·해임·강등·정직에 준하는 정도의 징계(이하 “중징계”라 한다)에 해당하는 징계사유가 있는 경우 해당 교원의 임용권자는 지체 없이 제55조에 따른 교원징계위원회에 징계 의결을 요구하여야 한다. 이 경우 임용권자는 제44조의제2항제2호에 따라 해당 교원에게 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

③ 제55조에 따른 교원징계위원회는 제2항에 따라 징계의결이 요구된 경우 다른 징계사건에 우선하여 징계의결을 하여야 한다.

④ 임용권자는 의원면직을 신청한 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용해서는 아니 된다. 다만, 제1호·제3호 및 제4호의 경우 그 비위 정도가 중징계에 해당하는 경우로 한정한다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때

2. 제55조에 따른 교원징계위원회에 중징계 의결을 요구 중인 때

3. 감사원·검찰·경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때

4. 관할청의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 때

[본조신설 2019.11.24.]

제 2 관 신 분 보 장

제40조(휴직의 사유) ① 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 제1호 내지 4호 및 제11호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호

의2의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다. <개정 2012.10.2., 2019.3.25.>

1. 신체·정신상의 장애로 장기의 휴양을 요할 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다)
2. 「병역법」에 따른 병역 복무를 위하여 징집 또는 소집된 때
3. 천재·지변 또는 전시·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 때
6. 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관을 말한다) 또는 「교육공무원임용령」 제19조3의 어느 하나에 해당하는 민간단체에 임시로 고용될 때
7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때
- 7의2. 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양(入養)하는 경우
8. 교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
9. 사고 또는 질병으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 때
10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때
11. 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때
12. 「사립학교교직원 연금법」 제31조에 따른 재직기간이 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때

② 제1항의 7호 및 7호의2의 규정에 의한 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 같은 호의 휴직기간은 근속기간에 산입한다. <신설 2019.3.25.>

제41조(휴직의 기간) ① 교원의 휴직 기간은 다음과 같다. <개정 2019.3.25.>

1. 제40조제1항제1호의 사유로 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장 할 수 있다. 다만, 「사립학교교직원 연금법」에 따른 직무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
2. 제40조제1항제2호 및 제4호의 사유로 인한 휴직기간은 그 복무기간이 끝날 때까지로 한다.

3. 제40조제1항제3호의 사유로 의한 휴직기간은 3개월 이내로 한다.
4. 제40조제1항제5호의 사유로 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다. 다만 학위 취득의 경우에는 3년의 범위 안에서 연장할 수 있다.
5. 제40조제1항제6호의 사유로 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제40조제1항제7호의 사유로 의한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있다.
- 6의2. 제40조제1항제7호의2의 사유로 의한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 하다.
7. 제40조제1항제8호의 사유로 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
8. 제40조제1항제9호의 사유로 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 중 총 3년을 초과 할 수 없다.
9. 제40조제1항제10호의 사유로 의한 휴직기간은 3년으로 하되, 3년의 범위에서 연장할 수 있다. 다만 총 휴직기간은 배우자의 국외근무, 해외유학연수 또는 연구기간을 초과할 수 없다.
10. 제40조제1항제11호의 사유로 의한 휴직기간은 그 전임자로 종사하는 기간으로 한다.
11. 제40조제1항제12호의 사유로 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 재직기간 1회에 한한다.

② 제1항제6호 또는 제9호에 따라 2년 이상 휴직한 교원은 복직하려면 「교육공무원법」 제45조제3항을 준용하여 연수를 받아야 한다.

제42조(휴직 교원의 신분) ① 휴직중의 교원은 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 이사장에게 이를 신고하여야 하며, 이사장은 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③ 법 제59조제1항제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.

④ 교원이 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때는 임용권자는 해당 교원을 면직시킬 수 있다.

<신설 2012.10.5., 개정 2019.3.25.>

제43조(휴직교원의 처우) ① 법 제59조제1항제1호 규정에 따라 휴직한 교원에게는 다음 각 호의 구분에 따라 봉급의 일부를 지급한다. 다만, 직무상 질병 또는 부상으로 휴직한 경우에는 그 기간 중 봉급 전액을 지급한다. <개정 2019.3.25.>

1. 휴직기간이 1년 이하인 경우: 봉급의 70퍼센트
2. 휴직기간이 1년 초과 2년 이하인 경우: 봉급의 50퍼센트

② 법 제59조제1항제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 50퍼센트를 지급할 수 있다. <개정 2019.3.25.>

③ 제1항 및 제2항에 규정되지 않은 휴직의 경우에는 봉급을 지급하지 아니한다. 다만, 육아휴직한 교원의 육아휴직수당은 「공무원수당 등에 관한 규정」을 준용하여 지급한다. <개정 2019.3.25.>

④ 학교의 장은 소속 교원이 휴직 목적과 달리 휴직을 사용한 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 받은 봉급에 해당하는 금액을 징수하여야 한다. <개정 2019.3.25.>

제44조(직위 해제 및 해임) ① <삭제 2019.3.25.>

② 임용권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다. <개정 2019.3.25.>

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무 태도가 심히 불성실한 자.
2. 징계의결이 요구된 자
3. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다) <신설 2019.3.25.>
4. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 사람으로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자 <신설 2019.3.25.>

③ 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸된 때에는 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다. <개정 2019.3.25.>

④ 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대하여는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제2항제2호의 규정에 의하여 직위 해제된 자가 직위 해제 일로부터 3개월이 경과하여도 직위를 부여 받지 못할 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간 중에는 봉급의 5할을 지급한다. <개정 2019.3.25.>

⑤ 임용권자는 제2항제1호에 의하여 직위 해제된 자에 대하여 3월 이내의 기간 대기를 명한다. <개정 2019.3.25.>

⑥ 제5항의 규정에 의하여 대기 명령을 받은 자에 대하여는 임용권자는 능력 회복이나 태도 개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구 과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019.3.25.>

⑦ 제2항제1호와 제2호·제3호 또는 제4호의 직위해제 사유가 함께 있을 때에는 제2항제2호·제3호 또는 제4호를 사유로 직위해제 처분을 하여야 한다. <2019.3.25.>

⑧ 제2항 제1호의 규정에 의하여 대기 명령을 받은 자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임용권자는 교원 징계위원회의 동의를 얻어 면직 시킬 수 있다. <개정 2019.3.25.>

제44조의2(사립학교 교원에 대한 조사·수사 통보제 도입) 사립학교 교원의 경우

에도 국립·공립학교 교원의 예에 따라 감사원 등이 조사나 수사를 개시하거나 종료한 때에 그 사실을 임용권자에 통보하도록 한다.[본조신설 2012.10.5.]

<개정 2019.3.25.>

제45조(보수) 교원의 보수는 「공무원보수규정」 및 「공무원수당 등에 관한 규정」을 준용한다. <개정 2019.3.25., 2023.4.24.>

제45조의2(명예퇴직) ① 교원으로서 「사립학교교직원 연금법」에 따른 재직기간이 20년 이상이고, 정년퇴직일 부터 최소한 1년 전에 스스로 퇴직하는 경우 예산의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다. <개정 2019.3.25.>

② 제1항의 명예퇴직수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차 기타 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 따로 정한다. 단, 명예퇴직 수당 등의 지급과 관련하여 관할청의 지원을 받는 경우 「국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정」을 준용한다. <개정 2019.3.25.>

③ 제1항에 해당하는 경우 재직 중 공적이 현저한 자는 특별승진 할 수 있으며, 세부 사항은 교육공무원법의 관계 규정을 준용한다.

제46조(의사에 반한 휴직, 면직 등의 금지) <삭제 2005.12.8>

제46조의2(후임자 보충발령의 유예) <삭제 2005.12.8>

제 3 관 교원인사위원회

제47조(교원인사위원회 설치) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 중요사항을 심의하게 하기 위하여 당해학교에 교원 인사위원회(이하 “인사위원회”라 한다)를 둔다.

제48조(인사위원회 회의 기능) 인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임용에 관한 사항 <개정 2019.3.25.>
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항 <신설 2006.8.30>
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항 <신설 2006.8.30>

제49조(인사위원회의 조직) ① 인사위원회는 학교별로 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 교원으로 조직한다.

② 인사위원회 위원 임기는 1년 이내로 하되 중임할 수 있다.

제50조(인사위원회 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.

③ 인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제51조(인사위원회의 회의소집 등) ① 인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

② 인사위원회는 재적 위원 과반수의 출석과 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제52조(회의록 작성) ① 인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의 장에게 보고하여야 한다.

② 제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명 날인한다.

제53조(인사위원회의 간사 등) ① 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명한다.

제54조(운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제 2 절 교원징계위원회

제55조(교원징계위원회의 조직) ① 교원 징계위원회는 9인의 위원으로 조직한다.

<개정 2023.4.24.>

② 교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. <개정 2019.3.25., 2023.4.24.>>

1. 교원 또는 법인의 이사

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람

나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 사람

다. 공무원으로 20년 이상 근속하고 퇴직한 사람

라. 학교운영위원회 학부모위원

마. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람

③ 교원징계위원회는 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 구성한다.

<개정 2023.4.24.>

1. 제2항 제2호에 따라 위촉된 위원을 최소 2명 이상 포함할 것

2. 외부위원은 해당 법인 또는 설치·경영하는 학교에 소속된 사람이 아닐 것

3. 법인에 두는 교원징계위원회의 경우에는 법인의 이사인 위원 수가 전체 위원 수의 2분의 1을 초과하지 아니할 것
4. 외부위원에 제2항제2호라목에 따라 위촉된 위원을 최소 1명 이상 포함할 것
5. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것

제55조의1(외부위원의 임기 등) ① 외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다.

② 외부위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우
5. 교원징계위원회에 참석하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하였을 경우

[본조신설 2019.3.25.]

제56조(교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ① 교원 징계위원회 위원장은 위원 중에서 호선한다.

② 교원 징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③ 교원 징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제57조(징계의결의 기한) 교원 징계위원회가 징계의결 요구를 받은 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위안에서 1차에 한하여 그 기한을 연장 할 수 있다.

제58조(제척사유) 교원 징계위원회 위원은 그 자신에 관한 징계 사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제58조의2(위원의 기피 등) ① 징계 대상자는 교원 징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정 할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 기피 신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 제58조의 규정에 의한 재적 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원 징계위원회의 출석위원이 재적 위원의 3분의 2에 미달되어 징계 사건을 심리 할 수 없게 된 때에는 교원 징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적 위원수의 3분의

2이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시 위원의 임명을 요청하여야 한다.

제58조의3(징계 의결 요구사유 통지) 교원의 임용권자가 교원에 대한 징계 의결을 요구 할 때에는 징계 의결 요구와 동시에 징계 대상자에게 징계 사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다. <개정 2019.3.25.>

제59조 (진상조사 및 의견의 개진) ① 교원 징계 위원회는 징계 사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계 의결을 할 수 있다.

② 교원징계위원회는 필요하다고 인정한 때에는 관계인을 출석시켜 의견을 들을 수 있다.

제60조(징계 의결) ① 징계 의결은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

② 교원징계위원회는 징계 사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계 의결서를 작성하고 이를 임명권자에게 통고하여야 한다.

③ 임명권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 15일 이내에 그 의결 내용에 따라 징계 처분을 하여야 한다. 이 경우에 임명권자가 법인인 때에는 징계 처분을 이사장에게 위임한다.

④ 징계 처분권자는 징계 처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤ 교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제61조(징계 의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계 사건을 의결함에 있어서는 징계 대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제61조의2(징계 사유의 시효) ① 임용권자는 징계사유가 발생한 날부터 3년이 지난 경우에는 「사립학교법」 제64조에 따른 징계의결을 요구할 수 없다. 다만, 징계사유가 제1호 또는 제2호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에, 제3호에 해당하는 경우에는 그 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다. <개정 2020.11.24.>

1. 금품 및 향응을 수수한 경우

2. 공금을 횡령·유용한 경우

3. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우

② 「사립학교법」 제66조의3제2항 또는 제3항에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 「사립학교법」 제66조의3제1항에 따른 조사나 수사의 종료 통보를 받은

날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.

③ 징계위원회의 구성·징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때에는 제1항의 기간이 경과하거나 그 잔여기간이 3월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있다.

제62조(교원 징계 위원회의 간사 등) ① 교원징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 교원징계위원회가 설치한 당해 기관 소속직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제63조(운영 세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제 3 절 재 심 위 원 회

제64조 내지 제77조 (재심위원회)~(운영세칙) <삭제 1991.9.17 행정 25422-70>

제 4 절 사무직원

제78조(자격) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 사무직원으로 임용 될 수 없다.
<개정 2013.12.30., 2019.3.25., 2021.4.23.>

1. 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 받고 그 집행 유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고 유예를 받은 경우에 그 선고 유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
7. 이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임 처분을 받은 때로부터 3년을 경과 하지 아니한 자

② 사무직원의 신규 임용에 있어서는 학력에 제한을 두지 아니한다. 다만 시설 관리직렬 임용에 관한 자격증, 면허증 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용 할 수 있다. <개정 2013.12.30., 2021.4.23.>

③ 재직 중인 사무직원이 제1항의 규정에 해당하게 될 때에는 당연 퇴직한다.
<개정 2021.4.23.>

제79조(임용) ① 사무직원의 신규임용, 승진, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다)은 임용권자가 공개 채용·전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다. <개정 2021.4.23., 2023.4.24.>

② 제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 「지방공무원 임용령」과 「전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」을 준용하되, 신규임용의 시험 과목, 방법, 절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다. <개정 2021.04.23.>

③ 사무직원은 이사장이 임용하되, 학교 소속 사무직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다. <개정 2021.4.23.>

제79조의2(사무직원 정년) <삭제 2021.4.23.>

제80조(복무) 사무직원의 복무에 관하여는 지방공무원에게 적용하는 규정을 준용한다. 다만, 특별휴가 중 지방공무원 복무규정에서 정하지 아니하는 사항은 「전라북도교육감 소속 지방공무원 복무 조례」를 준용한다. <개정 2019.3.25., 2021.4.23.>

제81조(보수) 사무직원의 보수에 관하여는 「지방공무원 보수규정」 및 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」을 준용한다. <개정 2009.7.17., 2021.4.23., 2023.4.24.>

제81조의2(대우사무직원의 선발) 대우사무직원의 선발은 「지방공무원 임용령」과 「전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」을 준용한다.
<개정 2019.3.25., 2021.04.23.>

제81조의3(명예퇴직) ① 「사립학교교직원 연금법」에 따른 재직기간이 20년 이상인 사무직원으로 정년 잔여기간이 1년 이상인 자로서 자진 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 할 수 있다.

② 제1항의 명예퇴직수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차 기타 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 따로 정한다. 단, 명예퇴직 수당 등의 지급과 관련하여 관할청의 지원을 받는 경우 「지방공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정」을 준용한다.
[본조신설 2009.7.17.], <개정 2019. 3. 25.>

제81조의4(특별승진) ① 제81조의 3에 의거 명예퇴직을 하는 경우 재직 중 공적이 특히 뚜렷한 자는 특별승진 할 수 있으며, 세부 사항은 지방공무원법의 관계 규정을 준용한다. <개정 2021.04.23.>

② [본조신설 2009.7.17.], <삭제 2021.4.23.>

제81조의5(근속승진) ① 임용권자는 학교 소속 사무직원 중 당해 계급에서 일정기간 이상 성실하게 근무하고 근무실적이 양호한 자를 「지방공무원 임용령」 및 「전라

북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」에 의하여 상위직급으로 승진 임용할 수 있다.

② 근속승진으로 승진 임용된 자에 대해서는 정관의 정원 기준을 초과한 별도의 현원으로 관리한다. [본조신설 2021.04.23]

제81조의6(전직) ① 임용권자는 학교 소속 사무직원 정원 내에서 해당 직군(직렬)에 결원이 있을 때 사무직원을 전직하여 임용할 수 있다.

② 전직 임용은 지방공무원에게 적용하는 규정 및 「전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」을 준용한다. [본조신설 2021.04.23.]

제81조의7(공로연수) 정년이 될 때까지 남은 근무기간이 3개월 이내인 사무직원이 퇴직 후의 사회적응능력을 기르기 위하여 연수하고자 할 경우 이사회 의결을 거쳐 할 수 있으며, 공로연수 기간 및 운영에 관하여는 「전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」을 준용한다. [본조신설 2023.04.24.]

제82조(신분보장 및 정년) ① 사무직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원에 적용하는 규정을 준용한다. <개정 2021.04.23.>

② 사무직원의 당연퇴직에 대하여는 「사립학교법」 제70조의4를 준용한다.
<개정 2021.04.23., 2023.4.24.>

③ 사무직원의 정년은 「지방공무원법」을 준용한다. <개정 2021.04.23.>

제83조(징계 및 재심 청구) ① 사무직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되, 사무직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.
<개정 2021.04.23.>

② 사무직원의 재심 청구를 위하여 법인에 사무직원 재심 위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 규칙을 정한다.
<개정 2021.04.23.>

제 7 장 직 제

제 1 절 법 인

제84조(법인사무조직) ① 이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인사무실을 두며, 법인실장은 5급(사무관), 법인과장은 6급(주사)로 보한다.
<개정 2019.3.25.>

② <삭제 2019.3.25.>

제 2 절 고 등 학 교

제85조(교장 등) ① 고등학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제86조(하부조직) 고등학교에 행정실을 두고, 행정실장을 보한다.

<개정 2007.12.31., 2019.3.25.>

제 3 절 중 학 교

제87조(교장 등) ① 중학교에 교장 1인과 교감 1인을 둔다.

② 교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③ 교감은 교장을 보좌하며 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제88조(하부조직) 중학교에 행정실을 두며, 행정실장을 보한다.

<개정 2007.12.31., 2019.3.25.>

제 4 절 정 원

제89조(정원) ① 법인에 두는 사무직원의 정원은 [별표 1]과 같다.

<개정 2021.04.23., 2023.4.24.>

② 각급 학교에 두는 사무직원의 직렬 및 직급별 정원은 [별표 2]와 같다.

<개정 2021.04.23., 2023.4.24.>

제 8 장 학교운영위원회

제90조(학교운영위원회의 설치) 「초·중등교육법」 제31조제1항에 의거 학교운영에 대한 주요 사항에 대하여 심의·자문을 구하기 위하여 법인의 설치·경영학교에 학교운영위원회(이하 “운영위원회”라 한다)를 설치한다. <개정 2023.4.24.>

제91조(운영위원회의 기능) ① 운영위원회의 기능은 「초·중등교육법」 제32조제1항을 준용한다. <개정 2023.4.24.>

② 운영위원회는 「초·중등교육법」 제33조에 따른 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항을 심의·의결한다. <개정 2023.4.24.>

③ <삭제 2023.4.24.>

제92조(위원의 선출 등) ① 학부모위원 및 교원위원은 임기만료일 10일 이전에, 지역위원은 임기만료일 전일까지 선출한다. 다만, 당연직 교원위원을 제외한

교원위원은 민주적 절차와 방법에 의하여 대표성이 확보될 수 있도록 2배수 내에서 교직원 전체회의에서 추천한 자 중 학교의 장이 위촉한다.

② 위원이 결원된 때에는 보궐선출 한다. 다만, 잔여 임기가 6월 미만일 경우 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

③ 위원의 선출 절차, 기타 선출에 관하여 필요한 사항은 운영위원회 규정(이하 “규정”이라 한다.)으로 정한다.

제93조(위원의 임기 및 개시일) ① 위원의 임기 2년으로 하며, 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

② 위원의 임기개시일은 4월 1일로 한다.

제94조(위원의 자격) ① 학부모위원 및 지역위원은 국가공무원 법 제33조의 공무원 결격사유에 해당되지 아니하여야 한다.

② 위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제95조(위원의 당연퇴직) ① 위원이 다음 각 호의 1에 해당될 때에는 당연히 퇴직한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때
2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업 및 전학·퇴학한 때
3. 회의소집 통지를 받고도 사전연락 없이 3회 연속 회의에 불참하였을 때
4. 학부모위원이 제출한 신상자료에서 허위사실이 있는 것이 발견된 때

② 제1항제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제96조(위원장 및 부위원장) ① 「초·중등교육법시행령」 제59조제5항에서 규정한 위원장과 부위원장의 임기는 1년으로 하며, 연임할 수 있다.

② 위원장과 부위원장은 무기명투표로 선출하되 재적위원 과반수의 득표로 당선된다.

③ 제2항의 득표자가 없을 때에는 2차 투표를 하여 최고득표자를 당선자로 하고, 최고득표자가 2인 이상인 경우에는 연장자를 당선자로 한다.

④ 위원장과 부위원장은 운영위원회의 동의를 얻어 그 직을 사임할 수 있다.

⑤ 위원장은 운영위원회를 대표하고 회의를 소집하고 진행하며, 위원장이 사고가 있을 때에는 부위원장이 그 직무를 대행한다.

⑥ 위원장 또는 부위원장이 임기 중에 결원된 때에는 보궐선출하며, 그 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제97조(회의 및 회의소집 등) ① 회의는 정기회와 임시회로 구분하여 운영하며, 정기회의 소집 시기는 규정으로 정한다.

② 임시회 소집은 학교장 또는 재적위원 3분의 1 이상의 요구가 있는 때에 위원장이 회의 개최 7일 전에 소집공고와 함께 회의 안건을 첨부하여 위원에게 개별 통지하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 의안이라고 인정할 경우

는 그러하지 아니하다.

③ 회의는 연4회 이상 개최하되 회의일수는 연 30이내로 한다.

④ 위원장은 위원들의 생업에 지장을 초래하지 아니하는 시간을 택하여 회의를 소집하여야 한다.

제98조(소위원회의 설치) ① 운영위원회는 안전심사의 효율화를 기하기 위하여 소위원회를 둘 수 있다.

② 소위원회의 종류 및 이의 운영을 위한 절차 등은 규정으로 정한다.

제99조(건의사항 처리) ① 위원장은 건의서를 접수한 때에는 이를 운영위원회에 회부하여 사한다.

② 건의사항 처리를 위한 절차 등은 규정으로 정한다.

제100조(의안의 제출·발의) 운영위원회에서 자문할 의안은 학교장 또는 재적위원 3분의 1 이상의 연서로 제출하거나 발의한다. 다만, 예산안과 결산은 학교장이 이를 제출한다.

제101조(학교내외의 자생조직) 학부모 등으로 구성되는 학교 내외의 자생조직은 규정이 정하는 바에 따라 자율적으로 운영하거나 운영위원회의 산하단체로 들 수 있되, 그 대표자는 그 조직의 활동과 관련하여 운영위원회의 허가를 얻어 회의에 출석·발언할 수 있다.

제102조(위임규정) 운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정하지 아니한 사항은 규정으로 정한다.

제 9 장 학교교육분쟁조정위원회

제103조(학교교육분쟁조정위원회의 설치) 교원예우에관한규정(이하“영”이라 한다) 제6조제4항에 의거 이 법인이 설치·경영하는 익산중학교와 익산고등학교에 학교교육분쟁조정위원회를 설치·운영한다.

제104조(학교교육분쟁조정위원회의 기능 등) ① 학교교육분쟁조정위원회(이하“위원회”라 한다)는 영 제6조제1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교(이하“각급 학교”라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다.)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하“심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁
2. 학생안전사고에 대해 학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다) 보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
3. 기타 교원예우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항

② 위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.

③ 위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임·직원의 회의 참석, 고문변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제105조(위원회의 구성 등) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

② 위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.

③ 학교장은 필요시 법률 또는 행정분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.

④ 제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

제106조(위원장) ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되, 연임 할 수 있다.

② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제107조(위원의 의무) ① 위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제108조(분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

제109조(회의개최 등) ① 회의는 분쟁조정의 신청이 있는 때 개최한다.

② 분쟁 조정신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③ 회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제110조(위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제111조(심의 등 결과의 처리) ① 위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

② 당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③ 위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④ 위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

⑤ 위원회는 분쟁사안 중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사 조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제112조(간사) 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제113조(학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의의 운영 등에 관하여 본 장에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제114조(운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

제 10 장 사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령

제115조 (사학윤리강령 및 사립학교 교직원 행동강령 준수 등) 법인 및 학교운영에 있어서 모든 교직원은 사학윤리강령과 익성학원 소속 교직원 행동강령을 적용하여 준수한다.[본조신설 2005.12.8]<개정 2012.10.05>

제 11 장 보 칙

제116조(공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회의 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전국을 보급대상으로 하는 일간 신문에 공고한다.

제117조(시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제118조(설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직위	성명	생년월일	임기	주소
이사장	지태순	1902.06.27.	1951.6.29.~1955.6.28.	익산군 금마면 동고도리 687
이사	소병돈	1911.01.20.	1951.6.29.~1955.6.28.	익산군 금마면 동고도리 687
이사	김기운	1916.01.15.	1951.6.29.~1955.6.28.	익산군 금마면 동고도리 687
이사	소수영	1904.12.02.	1951.6.29.~1953.6.28.	익산군 금마면 서고도리
이사	백남정	1923.08.04.	1951.6.29.~1953.6.28.	익산군 금마면 동고도리
이사	이강호	1920.07.23.	1951.6.29.~1953.6.28.	익산군 금마면 용순리
감사	김남표	1903.01.10.	1951.6.29.~1953.6.28.	익산군 금마면 동고도리
감사	이재룡	1903.04.20.	1951.6.29.~1952.6.28.	익산군 금마면 서고도리

부 칙

부 칙

(시행일) 이 정관은 1962년 5월 9일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1964년 2월 28일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1965년 1월 7일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1966년 1월 5일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1969년 2월 28일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1970년 12월 23일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1972년 2월 23일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1974년 2월 12일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1975년 11월 3일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1977년 7월 23일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1978년 5월 17일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1981년 8월 10일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1983년 11월 15일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1986년 11월 1일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1990년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1990년 8월 10일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1990년 9월 10일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1991년 9월 17일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1991년 9월 20일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1993년 10월 26일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1998년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1998년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1999년 9월 18일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1999년 11월 8일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2000년 2월 21일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2000년 6월 8일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2001년 1월 13일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2003년 8월 22일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2004년 6월 22일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2005년 12월 8일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2006년 8월 30일부터 시행한다.

제2조(임원 선임기간의 예외) 개정 정관 시행일이후 임원의 임기만료 등으로 결원이 발생하여 우선적으로 선임되는 개방이사는 제20조 4항의 규정에 불구하고 그 결원발생일로부터 2월 이내에 보충할 수 있다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2007년 12월 31일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2009년 7월 17일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2010년 2월 26일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2012년 3월 6일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2012년 10월 5일부터 시행한다.

제2조(조사 등 개시 통보에 관한 적용례) 제44조의2의 규정은 이 개정정관 시행 이후 최초로 감사원, 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관이 조사나 수사를 개시하는 사건부터 적용한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2012년 11월 30일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2013년 12월 30일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2019년 8월 30일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2020년 11월 24일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2021년 4월 23일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 8월 27일부터 시행한다.

제2조(임원 정수에 대한 경과조치) 제18조(임원의 정수와 종류)의 개정에도 불구하고 변경된 임원의 정수는 2021년 11월 8일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 4월 24일부터 시행한다.

제2조(학교 사무직원 정원에 대한 경과조치) [별표 2] 학교 사무직원 정원에서 익산고 사무직원 교육행정 7급 정원은 2024년 1월 1일부터 적용한다.

[별표 1] 법인 사무직원 정원

구분	직종	일반직		계		
	직군	행정				
	직렬	교육행정				
	직급	5급	6급	5급	6급	계
익성학원		1	1	1	1	2

[별표 2] 학교 사무직원 정원

구분	직종	일반직				계			
	직군	행정			기술				
	직렬	교육행정			시설 관리				
	직급	6급	7급	8급	8급	6급	7급	8급	계
익산중		1		1	1	1		2	3
익산고		1	1	2	1	1	1	3	5
계		1	1	3	2	2	1	5	8